

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

8ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min****SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0094219-93.2016.8.26.0050**  
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**  
 Autor: **Justiça Pública**  
 Indiciado: **MICHAEL JACKSON SOUZA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Helio Narvaez**

Vistos.

**MICHAEL JACKSON SOUZA**, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06. Segundo consta da denúncia, no dia 07 de novembro de 2016, por volta das 16h00min, na Rua Salvador Dali, nº 18, Pedreira, nesta capital e comarca, o acusado e outro indivíduo não identificado, agindo ambos em comum acordo e com identidade de propósito, guardavam, para entregar ao consumo de terceiros, 46 (quarenta e seis) pedras de “crack”, contendo 11,5g (onze gramas e cinco decigramas) de cocaína, 42 (quarenta e duas) porções contendo 27,5g (vinte e sete gramas e cinco decigramas) de cocaína, e 31 (trinta e uma) porções contendo 132,0g (cento e trinta e duas gramas) da erva “*Cannabis sativa L*”, que são substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, agindo assim sem autorização legal e regulamentar.

O acusado foi pessoalmente notificado, a fl. 105 apresentou defesa prévia a fls. 109/110, e a denúncia foi recebida a fls. 112/114. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, o acusado foi interrogado. Em debates, o membro do Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu absolvição e, em caso de eventual condenação, formulou pedidos subsidiários.

**Este é o relatório.****FUNDAMENTO e DECIDO.**

A ação penal é procedente. A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante a fls. 02/03, boletim de ocorrência nº



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

8ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

8358/2016 (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo de constatação (fls. 17/19), laudo de exame químico-toxicológico a fls. 99/102, que atestou a presença de “cocaína” e “tetraidrocanabinol” nas substâncias encontradas na posse do réu, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial, além da prova oral produzida em juízo.

Com efeito, segundo ficou comprovado nos autos, no dia do evento, após receberem notícia anônima acerca da comercialização de entorpecentes no local, policiais civis se dirigiram ao lugar indicado. Ao chegarem, avistaram a atividade típica de tráfico de entorpecentes que envolvia o denunciado e terceiro indivíduo. Segundo presenciaram, o comparsa, que ficava no térreo do imóvel, era interpelado pelos transeuntes e solicitava a droga ao investigado. O acusado, do pavimento superior, entregava-lhe o entorpecente pela janela. Em seguida, o agente não identificado recebia o dinheiro dos clientes e lhes repassava a droga. Ao notar a ação policial, o indivíduo não identificado logrou êxito em fugir. O réu, de outra banda, foi detido e, no pavimento onde estava, os investigadores localizaram as porções de drogas, que foram apreendidas.

Da mesma forma, a autoria, é indubitosa. O réu foi preso em flagrante delito na posse dos entorpecentes, circunstância que já o compromete seriamente, pois, como sabido, a flagrância talvez seja a prova mais incisiva da existência do crime, bem como sobre a autoria.

Na delegacia, o acusado utilizou o seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 09).

Em juízo, o réu Michael Jackson Souza negou os fatos que lhe são imputados. Disse que estava trabalhando, e seu irmão ordenou que fosse na “biqueira” comprar droga. Ao solicitar o entorpecente, o traficante determinou que subisse ao pavimento superior da construção para busca-lo, momento em que as autoridades policiais chegaram e o encontraram com as drogas. Esclareceu que o traficante conseguiu se evadir do local.

A testemunha Mario Morano Martins, policial civil disse que sua equipe recebeu a denúncia da realização de tráfico de droga em um imóvel. Diante disso, dirigiu-se com seu colega ao lugar indicado, a bordo de uma viatura descaracterizada, e passaram a monitorar a movimentação de pessoas. Durante a breve campana, constataram que o réu estava


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**8ª VARA CRIMINAL**
**AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

na parte superior da construção, enquanto uma pessoa não identificada permanecia na rua. Avistaram o comparsa solicitando a droga ao acusado, após ser interpelado por um transeunte. O imputado, então, entregou a droga ao colega, que a repassou ao cliente, mediante o pagamento. Diante da ação criminosa, decidiram abordar os agentes. O indivíduo desconhecido logrou êxito em fugir, porém, conseguiram deter o réu. Seu colega localizou as drogas ilícitas na parte superior da construção, em poder do acusado. No final da audiência, reconheceu Michael Jackson Souza como a mesma pessoa que sua equipe deteve no dia dos fatos enquanto realizava o comércio de entorpecentes.

A testemunha Manoel Luiz Afonso Arantes de Castilho, também policial civil, asseverou que foram encarregados da apuração de uma denúncia de tráfico de entorpecentes no local. Ao chegar ao lugar informado, avistaram o réu e uma pessoa não conhecida realizando a venda das substâncias ilícitas. O acusado encontrava-se na região superior de uma construção, enquanto seu companheiro situava-se na rua. Certo tempo depois, decidiram abordar os indivíduos, porém, o comparsa do investigado conseguiu se evadir. Conseguiram abordar e deter Michael Jackson Souza, encontrando em sua posse os entorpecentes. No final da audiência, reconheceu o imputado como o autor do delito no dia da ocorrência.

Nesse quadro, não há qualquer motivo para desmerecer o depoimento dos policiais que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade e são possuidores de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora. *“São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam”*. (Des. Antonio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap. Nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

Diante da prova acusatória, coesa e harmônica, outro caminho não há que não seja a procedência da presente ação penal. Senão vejamos. A forma de


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**8ª VARA CRIMINAL**
**AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

acondicionamento, a variedade e a quantidade de droga são elementos suficientes para indicar, com a segurança necessária, que as substâncias encontradas se destinavam ao tráfico. A versão escapatória do réu carece de credibilidade, ante o relato uníssono dos policiais acerca da conduta realizada pelo denunciado. Ademais a considerável quantidade de droga encontrada no pavimento onde se encontrava, quais sejam, 46 (quarenta e seis) pedras de “crack” contendo 11,5g (onze gramas e cinco decigramas) de cocaína, 42 (quarenta e duas) porções contendo 27,5g (vinte e sete gramas e cinco decigramas) de cocaína e 31 (tinta e uma) porções contendo 132,0g (cento e trinta e duas gramas) da erva “*Cannabis sativa L*”, afastam qualquer possibilidade concernente à absolvição ou desclassificação do delito em que foi indiciado.

O referido material apreendido em poder do réu, auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), foi periciado e o laudo do exame químico-toxicológico (fls. 99/102) atestou a presença de “cocaína” e “*tetraidrocanabinol*” nas substâncias encontradas na residência ocupada pelo réu. Prospera a denúncia.

**Fundamentada a condenação, passo a dosar a pena.**

Em primeira fase, no que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do art. 59 do Código Penal e artigos 42 e 43 da Lei 11.343/2006, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, **05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa**, estes calculados em seu mínimo legal à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos. Em segunda fase da dosimetria, presente circunstância agravante referente à reincidência do réu, constante fl. 80, agravo a pena, elevando-a ao patamar de **05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa**, com valor unitário calculado no mínimo legal, ou seja, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos. Em terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, mantenho a pena incólume e a torno definitiva.

O início de cumprimento das penas do réu deverá ser no **REGIME FECHADO**, a *contrario sensu* do disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, visto que se trata de réu reincidente criminal.

Diante de todo o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a presente ação penal para **CONDENAR** o réu **MICHAEL JACKSON SOUZA** como incurso no


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**8ª VARA CRIMINAL**
**AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

artigo 33, caput da Lei 11.343/06 às penas de **05 (CINCO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 525 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA**, com valor unitário calculado no mínimo legal.

Preso durante o processo e, somando-se ao acima decidido, com maior razão deve o réu permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta. Além disso, permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar do acusado. **NEGO-LHE O RECURSO EM LIBERDADE.** Recomende-se-o na prisão onde se encontra. Oportunamente, expeça-se guia de execução provisória das penas.

Determino a destruição da droga apreendida a fls. 14/15, guardando-se quantidade suficiente para contra prova. Oficie-se.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C..

São Paulo, 16 de março de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**